

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 7 dhoulkaâda 1419 - 23 février 1999

142^{ème} année

N° 16

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le statut particulier au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques.....	291
Décret n° 99-366 du 15 février 1999, fixant le régime de rémunération du corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques.....	295
Décret n° 99-367 du 15 février 1999, fixant la concordance entre l'échelonnement des grades du corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques et les niveaux de rémunération.....	296

Ministère des Finances

Décret n° 99-368 du 15 février 1999, fixant le statut particulier aux personnels du corps du ministère des finances.....	297
Décret n° 99-369 du 15 février 1999, fixant la concordance entre l'échelonnement des grades des personnels du corps du ministère des finances et les niveaux de rémunération.....	302

Ministère de l'Agriculture

Décret n° 99-370 du 15 février 1999, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement de l'agence de promotion des investissements agricoles.....	303
Décret n° 99-371 du 15 février 1999, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet d'irrigation de la plaine de Takelsa à partir des eaux du barrage El Abid du gouvernorat de Nabeul et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.....	306

Décret n° 99-372 du 15 février 1999 , portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet d'aménagement hydro-agricole du périmètre public irrigué d'El Hma du gouvernorat de Ben Arous et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement	307
Décret n° 99-373 du 15 février 1999 , portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet d'aménagement hydro-agricole du périmètre public irrigué Barbara du gouvernorat de Jendouba et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement	308
Décret n° 99-374 du 15 février 1999 , portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du sous-programme de gestion des ressources naturelles du Sud-Ouest du gouvernorat du Kef et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement	309

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTERE

Décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le statut particulier au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant loi organique des communes telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 85-43 du 25 avril 1985, la loi n° 91-24 du 30 avril 1991 et la loi n° 95-68 du 24 juillet 1995 et notamment son article 114 (nouveau),

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-59 du 28 juillet 1997,

Vu la loi n° 89-11 du 4 février 1989 relative aux conseils régionaux,

Vu le décret n° 78-932 du 25 octobre 1978, portant transfert de la section de formation d'informaticiens (programmeurs et analystes) de l'école nationale d'administration au centre national de l'informatique,

Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre d'externe tel qu'il a été complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,

Vu le décret n° 85-839 du 17 juin 1985, fixant le régime de l'exercice à mi-temps dans les administrations publiques, les collectivités publiques locales et les établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans les cadres des fonctionnaires,

Vu le décret n° 88-217 du 16 février 1988, portant statut particulier au corps des personnels chargés du traitement automatique de l'informatique tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-307 du 20 février 1995,

Vu le décret n° 90-1753 du 29 octobre 1990, fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions administratives paritaires,

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant organisation de la formation continue des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-299 du 20 février 1995,

Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions d'homologation des certificats et diplômes de formation professionnelle initiale et continue,

Vu le décret n° 94-1706 du 15 août 1994, fixant les conditions générales de l'attribution de la note professionnelle et de la note de la prime de rendement aux personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 94-2322 du 14 novembre 1994, fixant les modalités d'application des dispositions relatives à la promotion au choix des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 96-519 du 25 mars 1996, portant refonte de la réglementation relative à l'équivalence des diplômes et des titres,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article premier. - Le corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques comprend les grades suivants :

I - Pour les analystes de l'informatique

- Analyste général

- Analyste en chef

- Analyste central

- Analyste

II - Pour les techniciens de l'informatique

- Programmeur

- Technicien de laboratoire informatique

Art. 2. - Les agents appartenant à l'un des grades susvisés peuvent exercer sous le régime du mi-temps conformément aux règlements en vigueur.

Art. 3. - Les grades visés à l'article premier du présent décret sont répartis selon les catégories indiquées au tableau ci-après :

Grades	Catégories	Sous catégorie
Analyste général	A	A1
Analyste en chef	A	A1
Analyste central	A	A1
Analyste	A	A2
Programmeur	A	A3
Technicien de laboratoire informatique	B	

Art. 4. - Les agents appartenant au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques sont répartis selon leurs grades en catégories et sous-catégories visées à l'article 3 ci-dessus.

Les grades du corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques comprennent vingt cinq (25) échelons.

Toutefois pour les grades d'analyste général et d'analyste en chef le nombre d'échelons est fixé ainsi qu'il suit :

- Analyste général : seize (16) échelons
- Analyste en chef : vingt (20) échelons.

La concordance des échelons avec les niveaux de rémunération prévus par la grille des salaires est fixée par décret.

Art. 5. - La durée requise pour accéder aux échelons 2, 3 et 4 est d'un an, elle est de 2 ans pour accéder aux autres échelons.

Toutefois pour les grades d'analyste général et d'analyste en chef la cadence d'avancement est fixée à deux (02) ans.

Art. 6. - Sous réserve des dispositions de la loi n° 75-33 du 14 mai 1975 et de la loi n° 89-11 du 4 février 1989 susvisées, le nombre des promotions dans les différents grades est fixé, au titre de chaque année, par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des agents concernés.

Art. 7. - Les agents du corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques sont soumis à un stage destiné à :

- les préparer à exercer leur emploi et à les initier aux techniques professionnelles y afférentes.
- parfaire leur formation et leurs aptitudes professionnelles.

Durant la période de stage, l'agent est encadré conformément à un programme dont l'élaboration et le suivi d'exécution sont assurés par un fonctionnaire désigné par le chef de l'administration à cet effet, à condition qu'il soit titulaire d'un grade égal ou supérieur au grade de l'agent stagiaire.

Le fonctionnaire encadreur doit assurer le suivi de l'exécution de tout le programme d'encadrement même au cas où certaines de ses étapes sont effectuées dans un ou plusieurs services non soumis à son autorité.

Au cas où le fonctionnaire encadreur ne peut continuer d'assumer les tâches qui lui sont confiées, avant la fin de la période de stage, le chef de l'administration doit désigner un remplaçant, conformément aux conditions sus-mentionnées, à condition toutefois que le nouvel encadreur continue le même programme élaboré par son prédécesseur sans modification aucune jusqu'à la fin du stage.

En outre, l'encadreur doit présenter des rapports périodiques une fois au moins tous les six mois sur l'évaluation des aptitudes professionnelles de l'agent stagiaire et un rapport final à la fin de la période de stage. L'agent concerné doit présenter un rapport de fin de stage comportant ses observations et son avis sur toutes les étapes du stage.

La commission administrative paritaire émet son avis à la titularisation de l'agent stagiaire au vu du rapport final de stage annoté par le supérieur hiérarchique et accompagné du rapport de fin de stage élaboré par l'agent concerné. Le chef de l'administration se prononce sur la titularisation.

Le stage dure :

a) Une année :

- pour les fonctionnaires issus d'une école de formation agréée par l'administration.
- pour les fonctionnaires nommés à un grade déterminé et ayant accompli au préalable au moins deux années de services civils effectifs en qualité d'agent temporaire ou d'agent contractuel dans la même catégorie ou dans le même emploi.

b) Deux années :

- pour les fonctionnaires nommés par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers.

- pour les fonctionnaires promus à un grade immédiatement supérieur, soit suite à un cycle de formation, soit suite à un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers.

- pour les fonctionnaires promus au choix

A l'issue de la période de stage susvisée les fonctionnaires stagiaires sont soit titularisés, soit il est mis fin à leur recrutement lorsqu'ils n'appartiennent pas à l'administration, soit reversés dans leur grade d'origine et considérés comme ne l'ayant jamais quitté.

Dans le cas où il n'est pas statué sur son cas dans un délai de quatre (4) ans à compter de son recrutement ou de sa promotion le fonctionnaire est réputé titularisé d'office.

N'est pas soumis à une période de stage, le fonctionnaire promu à un grade non accessible aux candidats externes.

TITRE II

DES ANALYSTES GENERAUX

CHAPITRE I - Les attributions

Art. 8. - Les analystes généraux sont chargés des fonctions d'études, de conception et d'analyse des systèmes informatiques.

Ils peuvent en outre, être chargés des fonctions d'encadrement, de coordination, de supervision et de suivi.

Ils peuvent être également chargés de la direction d'un ensemble de services techniques ou de recherches et de missions d'évaluation, d'audit et de recherches ou d'autres fonctions rentrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils relèvent.

CHAPITRE II - La nomination

Art. 9. - Les analystes généraux sont nommés par voie de promotion parmi les analystes en chef, par décret et sur proposition du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des agents concernés, dans la limite des emplois à pourvoir selon les modalités ci-après :

a) Après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration.

b) Après avoir suivi avec succès un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux analystes en chef, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.

Les modalités d'organisation du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des agents concernés.

c) Au choix, parmi les analystes en chef justifiant de huit (8) ans d'ancienneté au moins dans ce grade et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.

TITRE III

DES ANALYSTES EN CHEF

CHAPITRE I - Les attributions

Art. 10. - Les analystes en chef sont chargés des fonctions d'études, de conception et d'analyse des systèmes informatiques.

Ils peuvent en outre, être chargés des fonctions d'encadrement, de coordination de supervision et de suivi.

Ils peuvent être également chargés de la direction d'un ensemble de services techniques, de missions d'évaluation, d'audit et participer à des projets de recherches ou d'autres fonctions rentrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils relèvent.

CHAPITRE II - La nomination

Art. 11. - Les analystes en chef sont nommés par voie de promotion parmi les analystes centraux, par décret et sur proposition du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des agents concernés, dans la limite des emplois à pourvoir selon les modalités ci-après :

a) Après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration.

b) Après avoir suivi avec succès un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux analystes centraux, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.

Les modalités d'organisation du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des agents concernés.

c) Au choix, parmi les analystes centraux justifiant de huit (8) ans d'ancienneté au moins dans ce grade et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.

TITRE IV

DES ANALYSTES CENTRAUX

CHAPITRE I - Les attributions

Art. 12. - Les analystes centraux sont chargés des fonctions d'études, de conception, d'analyse et de suivi.

Ils peuvent être chargés de la direction d'un ensemble de services techniques.

Ils peuvent être également chargés de missions d'évaluation et d'audit ou d'autres fonctions rentrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils relèvent.

CHAPITRE II - La nomination

Art. 13. - Les analystes centraux sont nommés et affectés dans les différents services et administrations par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des agents concernés, dans la limite des emplois à pourvoir selon les modalités ci-après :

Section I - Le recrutement

Art. 14. - Les analystes centraux sont recrutés parmi les candidats externes :

a) par voie de nomination directe, parmi les élèves issus d'une école de formation instituée ou agréée par l'administration à cet effet et dont la scolarité a été jugée satisfaisante conformément au statut de ladite école.

b) par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme d'études approfondies en informatique et âgés de trente cinq (35) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982 susvisé.

Les modalités d'organisation du concours externe susvisé sont fixées par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des agents concernés.

Section II - La promotion

Art. 15. - La promotion au grade d'analyste central est attribuée aux candidats internes :

a) Après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration au profit des analystes titulaires dans leur grade.

b) Après avoir suivi avec succès un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux analystes titulaires, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.

Les modalités d'organisation du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des agents concernés.

c) Au choix, dans la limite de dix pour cent (10%), parmi les analystes titulaires justifiant de dix (10) ans d'ancienneté au moins dans ce grade âgés de quarante (40) ans au moins et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.

TITRE V

DES ANALYSTES

CHAPITRE I - Les attributions

Art. 16. - Les analystes sont chargés sous l'autorité de leur chef hiérarchique des travaux de conception et d'analyse.

Ils peuvent en outre être appelés à encadrer une équipe de programmeurs et participer à la bonne réalisation des systèmes informatiques.

Ils peuvent être également chargés d'autres fonctions rentrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils relèvent.

CHAPITRE II - La nomination

Art. 17. - Sous réserve des dispositions de la loi n° 75-33 du 14 mai 1975 et de la loi n° 89-11 du 4 février 1989 susvisées les analystes sont nommés et affectés dans les différents services et administrations par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des agents concernés, dans la limite des emplois à pourvoir selon les modalités ci-après :

Section I - Le recrutement

Art. 18. - Les analystes sont recrutés parmi les candidats externes :

a) par voie de nomination directe, parmi les élèves issus d'une école de formation instituée ou agréée par l'administration à cet effet et dont la scolarité a été jugée satisfaisante conformément au statut de ladite école.

b) par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux candidats titulaires d'une maîtrise en informatique ou en informatique appliquée ou d'un diplôme équivalent dans la spécialité prévue par ce paragraphe et âgés de trente cinq (35) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982 susvisé.

Les modalités d'organisation du concours externe susvisé sont fixées par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des agents concernés.

Section II - La promotion

Art. 19. - La promotion au grade d'analyste est attribuée aux candidats internes :

a) Après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration au profit des programmeurs titulaires dans leur grade.

b) Après avoir suivi avec succès un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux programmeurs titulaires, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.

Les modalités d'organisation du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des agents concernés.

c) Au choix dans la limite de dix pour cent (10%), parmi les programmeurs titulaires justifiant de dix (10) ans d'ancienneté au moins dans ce grade âgés de quarante (40) ans au moins et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.

TITRE VI

DES PROGRAMMEURS

CHAPITRE I - Les attributions

Art. 20. - Les programmeurs sont chargés sous l'autorité de leur chef hiérarchique de l'étude de l'objectif des programmes, des résultats attendus, de la nature et des sources des données, de la préparation des algorithmes et de l'écriture des programmes.

Ils procèdent aux tests, rédigent et mettent au point les consignes nécessaires à l'exécution de leurs programmes.

Ils peuvent être également chargés d'autres fonctions rentrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils relèvent.

CHAPITRE II - La nomination

Art. 21. - Sous réserve des dispositions de la loi n° 75-33 du 14 mai 1975 et de la loi n° 89-11 du 4 février 1989 susvisées les programmeurs sont nommés et affectés dans les différents services et administrations par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des agents concernés, dans la limite des emplois à pourvoir selon les modalités ci-après :

Section I - Le recrutement

Art. 22. - Les programmeurs sont recrutés parmi les candidats externes :

a) par voie de nomination directe, parmi les élèves issus d'une école de formation instituée ou agréée par l'administration à cet effet et dont la scolarité a été jugée satisfaisante conformément au statut de ladite école.

b) par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux candidats âgés de trente cinq (35) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982 susvisé et titulaires :

1) du diplôme d'études universitaires du premier cycle ou d'un diplôme équivalent (spécialité technique de traitement automatique des données).

2) ou d'un diplôme de formation homologué au niveau prévu au paragraphe premier susvisé.

Les modalités d'organisation du concours externe susvisé sont fixées par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des agents concernés.

Section II - La promotion

Art. 23 - La promotion au grade de programmeur est attribuée aux candidats internes :

a) Après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration au profit des techniciens de laboratoire informatique titulaires dans leur grade.

b) Après avoir suivi avec succès un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux techniciens de laboratoire informatique titulaires, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.

Les modalités d'organisation du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des agents concernés.

c) Au choix dans la limite de dix pour cent (10%), parmi les techniciens de laboratoire titulaires justifiant de dix (10) ans d'ancienneté au moins dans ce grade âgés de quarante (40) ans au moins et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.

TITRE VII

DES TECHNICIENS DE LABORATOIRE INFORMATIQUE

CHAPITRE I - Les attributions

Art. 24. - Les techniciens de laboratoire informatique assurent sous l'autorité de leur chef hiérarchique les tâches d'exploitation et de maintenance des systèmes informatiques. Ils veillent également aux tâches d'assistance aux utilisateurs des systèmes informatiques.

Ils peuvent en outre être chargés d'autres fonctions rentrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils relèvent.

CHAPITRE II - La nomination et le recrutement

Article 25. - Sous réserve des dispositions de la loi n° 75-33 du 14 mai 1975 et de la loi n° 89-11 du 4 février 1989 susvisées les techniciens de laboratoire informatique sont nommés et affectés dans les différents services et administrations par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des agents concernés, dans la limite des emplois à pourvoir selon les modalités suivantes :

Art. 26. - Les techniciens de laboratoire informatique sont recrutés parmi les candidats externes :

a) par voie de nomination directe, parmi les élèves issus d'une école de formation instituée ou agréée par l'administration à cet effet et dont la scolarité a été jugée satisfaisante conformément au statut de ladite école.

b) par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux candidats âgés de trente cinq (35) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982 susvisé et titulaires :

1) du diplôme du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent, avec une formation en exploitation et maintenance des systèmes informatiques.

2) ou d'un diplôme de formation homologué au niveau prévu au paragraphe premier susvisé.

Les modalités d'organisation du concours externe susvisé sont fixées par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des agents concernés.

TITRE VIII - Dispositions transitoires

Art 27. - Dans un délai maximum de cinq (5) ans à compter de la publication du présent décret et jusqu'à extinction de leur grade les analystes principaux seront intégrés dans le grade d'analyste central par voie de concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux analystes principaux dans la limite des emplois à pourvoir.

Les modalités d'organisation du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des agents concernés.

Les intéressés continuent à bénéficier, des mêmes possibilités de promotion accordées aux analystes conformément aux dispositions de l'article 15 du présent décret, leurs attributions sont définies conformément aux dispositions de l'article 16 du présent décret.

Art. 28. - Le grade d'analyste principal comprend vingt (20) échelons et leur cadence d'avancement est fixée à deux (2) ans et ce jusqu'à extinction de ce grade.

Art. 29. - A compter de la publication du présent décret et jusqu'à extinction de leur grade, les analystes principaux demeurent régis par les dispositions transitoires relatives à la concordance des échelons avec les niveaux de rémunération.

Art. 30. - Après extinction du grade d'analyste principal, la péréquation de la pension prévue par l'article 37 de la loi susvisée n° 85-12 du 5 mars 1985, leur est applicable par assimilation au grade d'analyste.

Art. 31. - A compter de la publication du présent décret les opérateurs sont intégrés dans le grade de technicien de laboratoire informatique, ils seront classés au même échelon et garderont les mêmes anciennetés de catégorie, de grade et d'échelon acquises dans leur ancien grade.

Art. 32. - Les mécanographes sont à compter de la publication du présent décret et jusqu'à extinction de leur grade intégrés dans le grade de technicien de laboratoire informatique selon les modalités suivantes :

1) par voie de concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert dans la limite des emplois à pourvoir aux mécanographes titulaires dans leur grade justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidatures.

Les modalités d'organisation du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des agents concernés.

2) Au choix dans la limite de dix pour cent (10%), parmi les mécanographes titulaires justifiant de dix (10) ans d'ancienneté au moins dans ce grade âgés de quarante (40) ans au moins et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.

Art. 33. - Le grade de mécanographe comprend vingt (20) échelons et leur cadence d'avancement est fixée conformément aux dispositions de l'alinéa premier de l'article 5 du présent décret et ce jusqu'à extinction de ce grade.

Art. 34. - A compter de la publication du présent décret et jusqu'à extinction de leur grade, les mécanographes demeurent régis par les dispositions transitoires relatives à la concordance des échelons avec les niveaux de rémunération.

Leurs attributions sont définies conformément aux dispositions de l'article 24 du présent décret.

Art. 35. - Après extinction du grade de mécanographe, la péréquation de la pension prévue par l'article 37 de la loi susvisée n° 85-12 du 5 mars 1985, leur est applicable par assimilation au grade d'agent technique.

TITRE IX - Dispositions finales

Art. 36. - Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées et notamment les dispositions du décret susvisé n° 88-217 du 16 février 1988 tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-307 du 20 février 1995.

Art. 37. - Le Premier ministre, les ministres et secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 février 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 99-366 du 15 février 1999, fixant le régime de rémunération du corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 74-511 du 27 avril 1974, fixant le taux de la prime de rendement allouée aux personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 74-1109 du 20 décembre 1974, relatif aux indemnités accordées aux cadres techniques de l'administration tel qu'il a été modifié par le décret n° 83-580 du 17 juin 1983,

Vu le décret n° 88-1398 du 16 juillet 1988, relatif à la rémunération du corps des personnels chargés du traitement automatique de l'informatique

Vu le décret n° 88-1890 du 10 novembre 1988, modifiant le décret n° 88-187 du 11 février 1988 fixant les taux et les conditions d'attribution de la prime de rendement aux personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif tel qu'il a été modifié par le décret n° 90-1061 du 18 juin 1990,

Vu le décret n° 94-193 du 24 janvier 1994, relatif à l'institution d'une indemnité de traitement automatique de l'informatique au profit des personnels chargés du traitement automatique de l'informatique,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 98-1291 du 15 juin 1998, portant majoration des taux de l'indemnité de traitement automatique de l'informatique au titre de l'année 1998,

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le statut particulier du corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Les dispositions du présent décret fixent le régime de rémunération applicable aux personnels du corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques.

Art. 2. - Outre le traitement de base, il est alloué aux personnels du corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques visés à l'article premier du présent décret les indemnités suivantes :

- indemnité du traitement automatique de l'informatique.

- indemnité kilométrique

- indemnité de logement

- prime de rendement

Art. 3. - Les taux de l'indemnité du traitement automatique de l'informatique, de l'indemnité kilométrique et de l'indemnité de logement allouées au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques sont fixés conformément aux indications du tableau suivant :

En dinars

Grades	Montant mensuel		
	Indemnité du traitement automatique de l'informatique	Indemnité kilométrique	Indemnité de logement
Analystes :			
Analyste général	540	39	60
Analyste en chef	480	39	45
Analyste central	420	39	35
Analyste	350	39	35
Techniciens de l'informatique :			
Programmeur	292	39	15
Technicien de laboratoire informatique	231	20	-

Art. 4. - L'indemnité kilométrique et l'indemnité de logement visées à l'article 3 ci-dessus sont exclusives de toute autre indemnité de même nature et notamment l'indemnité kilométrique et l'indemnité de logement allouées au titre de l'emploi fonctionnel.

Les agents du personnel du corps des analystes et des techniciens de l'informatique nantis d'un emploi fonctionnel bénéficient de l'indemnité la plus avantageuse.

Toutefois, les agents relevant de ce corps et nantis des emplois fonctionnels de chef de service ou de sous-directeur d'administration centrale ou emplois assimilés, sont exclus du bénéfice de l'indemnité de logement prévue à l'article 3 ci-dessus.

Art. 5. - Les montants annuels maximums de la prime de rendement allouée aux personnels du corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques sont fixés conformément aux indications du tableau suivant :

En dinars

Grades	Montant annuel
Analystes :	
Analyste général	1600
Analyste en chef	de 0 à 1200
Analyste central	de 0 à 1000
Analyste	de 0 à 720
Technicien de l'informatique :	
Programmeur	de 0 à 600
Technicien de laboratoire informatique	de 0 à 500

La prime de rendement est servie conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 6. - Sous réserve de dispositions l'article 4 du présent décret, et à titre transitoire et jusqu'à extinction des grades d'analyste principal et de mécanographe, les agents appartenant à ces deux grades continuent à bénéficier, outre du traitement de base, des éléments de rémunération suivants :

En dinars

Grades	Montant mensuel			Montant annuel
	Indemnité du traitement automatique de l'informatique	Indemnité kilométrique	Indemnité de logement	prime de rendement
Analyste principal	394,500	39	35	de 0 à 840
Mécanographe	193,750	17,250	-	de 0 à 240

Art. 7. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures et contraires au présent décret et notamment le décret n° 88-1398 du 16 juillet 1988 relatif à la rémunération du corps des personnels chargés du traitement automatique de l'informatique.

Art. 8. - Le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 février 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 99-367 du 15 février 1999, fixant la concordance entre l'échelonnement des grades du corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques et les niveaux de rémunération.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997, relatif aux indemnités compensatrices instituées par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le statut particulier du corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques et notamment son article 4,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - La concordance entre les échelons des grades du corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques et les niveaux de rémunération tel que prévus par le décret susvisé n° 97-1832 du 16 septembre 1997 est fixée conformément au tableau suivant :

Catégorie	Sous catégorie	Grades	Echelon	Niveau de rémunération correspondant
A	A1	Analyste général	1	10
			2	11
			3	12
			4	13
			5	14
			6	15
			7	16
			8	17
			9	18
			10	19
			11	20
			12	21
			13	22
			14	23
			15	24
			16	25
		Analyste en chef	1	6
			2	7
			3	8
			4	9
			5	10
			6	11
			7	12
			8	13
			9	14
			10	15
			11	16
			12	17
			13	18

Catégorie	Sous catégorie	Grades	Echelon	Niveau de rémunération correspondant
			14	19
			15	20
			16	21
			17	22
			18	23
			19	24
			20	25
	A1	Analyste central	de	de
	A2	Analyste	1	1
	A3	Programmeur	à	à
B		Technicien de laboratoire informatique	25	25

Art. 2. - Les agents reclassés dans la grille des salaires seront rangés à l'échelon correspondant à leur niveau de rémunération conformément au tableau de concordance prévu à l'article 1er du présent décret.

Art. 3. - Sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret susvisé n° 97-2127 du 10 novembre 1997, l'indemnité compensatrice, instituée par le décret susvisé n° 97-1832 du 16 septembre 1997 cesse définitivement d'être servie lorsque l'agent concerné atteint l'échelon fixé au tableau suivant :

Grades	Echelon prévu pour la cessation de service de l'indemnité compensatrice	Niveau de rémunération prévu pour la cessation de service de l'indemnité compensatrice
Analyste	11	11
Programmeur	12	12
Technicien de laboratoire informatique	13	13

Art. 4. - A titre transitoire et jusqu'à extinction du grade d'analyse principal et du grade de mécanographe conformément aux dispositions des articles 27 et 32 du décret n° 99-365 du 15 février 1999 fixant le statut particulier au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques, la concordance entre les échelons des grades d'analyste principal et de mécanographe et les niveaux de rémunération est fixée conformément aux indications du tableau ci-après :

Catégorie	Sous catégorie	Grades	Echelon	Niveau de rémunération correspondant
A	A2	Analyste principal	1	6
			2	7
			3	8
			4	9
			5	10
			6	11
			7	12

Catégorie	Sous catégorie	Grades	Echelon	Niveau de rémunération correspondant
			8	13
			9	14
			10	15
			11	16
			12	17
			13	18
			14	19
			15	20
			16	21
			17	22
			18	23
			19	24
			20	25
C		Mécanographe	de 1 à 25	de 1 à 25

Art. 5. - Sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret susvisé n° 97-2127 du 10 novembre 1997, et jusqu'à extinction du grade d'analyste principal et du grade de mécanographe, l'indemnité compensatrice, instituée par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997 cesse définitivement d'être servie lorsque l'agent concerné atteint l'échelon fixé au tableau suivant :

Grades	Echelon prévu pour la cessation de service de l'indemnité compensatrice	Niveau de rémunération prévu pour la cessation de service de l'indemnité compensatrice
Analyste principal	7	12
Mécanographe	12	12

Art. 6. - Sous réserve des dispositions de l'article 6 du décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997 susvisé et jusqu'à extinction du grade de mécanographe, l'indemnité compensant les contributions au régime de retraite cesse définitivement d'être servie lorsque l'agent concerné atteint le 5ème échelon correspondant au 5ème niveau de rémunération de la catégorie C de la grille des salaires.

Art. 7. - Toutes dispositions antérieures et contraires au présent décret sont abrogées et notamment le décret n° 88-218 du 16 février 1988, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables au corps des personnels chargés du traitement automatique de l'informatique.

Art. 8. - Le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 février 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 99-368 du 15 février 1999, fixant le statut particulier aux personnels du corps du ministère des finances.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre externe tel qu'il a été complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,

Vu le décret n° 85-839 du 17 juin 1985, fixant le régime de l'exercice à mi-temps dans les administrations publiques, les collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans les cadres des fonctionnaires,

Vu le décret n° 86-269 du 26 février 1986, fixant le statut particulier aux personnels du corps du ministère des finances, tel qu'il a été modifié par le décret n° 97-992 du 26 mai 1997,

Vu le décret n° 90-1753 du 29 octobre 1990, fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions administratives paritaires,

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant organisation de la formation continue des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-299 du 20 février 1995,

Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions d'homologation des certificats et diplômes de formation professionnelle initiale et continue,

Vu le décret n° 94-1706 du 15 août 1994, fixant les conditions générales de l'attribution de la note professionnelle et de la note de la prime de rendement aux personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 94-2322 du 14 novembre 1994, fixant les modalités d'application des dispositions relatives à la promotion au choix des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 96-519 du 25 mars 1996, portant refonte de la réglementation relative à l'équivalence des diplômes et des titres,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES

Article premier. - Le présent statut s'applique aux personnels employés par l'administration centrale et par les services extérieurs dépendant du ministère des finances.

Le présent statut ne s'applique pas cependant aux agents des services douaniers et aux membres du contrôle général des finances,

Art. 2. - Les personnels du corps du ministère des finances peuvent appartenir à l'un des grades ci-après :

- 1) inspecteur général des services financiers,
- 2) inspecteur en chef des services financiers,
- 3) inspecteur central des services financiers,
- 4) inspecteur des services financiers,
- 5) attaché d'inspection des services financiers,
- 6) contrôleur des services financiers,
- 7) agent de constatation des services financiers,
- 8) agent d'accueil des services financiers.

Art. 3. - Les agents appartenant à l'un des grades susvisés peuvent exercer sous le régime du mi-temps conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 4. - Les grades visés à l'article 2 du présent décret sont répartis selon les catégories et les sous catégories indiquées au tableau ci-après :

Grades	Catégories	Sous-catégories
Inspecteur général des services financiers	A	A1
Inspecteur en chef des services financiers	A	A1
Inspecteur central des services financiers	A	A1
Inspecteur des services financiers	A	A2
Attaché d'inspection des services financiers	A	A3
Contrôleur des services financiers	B	
Agent de constatation des services financiers	C	
Agent d'accueil des services financiers	D	

Art. 5. - Les agents appartenant au corps du ministère des finances sont répartis selon leurs grades en catégories et sous catégories visées à l'article 4 ci-dessus.

Chaque grade du corps du ministère des finances comprend vingt cinq (25) échelons.

Toutefois pour les deux grades ci-après, le nombre des échelons est fixé ainsi qu'il suit :

- inspecteur général des services financiers : seize (16) échelons,
- inspecteur en chef des services financiers : vingt (20) échelons.

La concordance entre les échelons des grades du corps du ministère des finances et les niveaux de rémunération est fixée par décret.

Art. 6. - La durée requise pour accéder aux échelons 2, 3 et 4 est d'un an, elle est de 2 ans pour accéder aux autres échelons.

Toutefois, pour les grades d'inspecteur général des services financiers et d'inspecteur en chef des services financiers la cadence d'avancement est fixée à deux ans.

Art. 7. - Le nombre des promotions dans les différents grades est fixé au titre de chaque année par arrêté du ministre des finances.

Art. 8. - Les agents du corps du ministère des finances sont soumis à un stage destiné à :

- les préparer à exercer leur emploi et à les initier aux techniques professionnelles y afférentes,
- parfaire leur formation et leurs aptitudes professionnelles.

Durant la période de stage, l'agent est encadré conformément à un programme dont l'élaboration et le suivi d'exécution sont assurés par un fonctionnaire désigné par le chef de l'administration à cet effet, à condition qu'il soit titulaire d'un grade égal ou supérieur au grade de l'agent stagiaire.

Le fonctionnaire encadreur doit assurer le suivi de l'exécution de tout le programme d'encadrement même au cas où certaines de ses étapes sont effectuées dans un ou plusieurs services non soumis à son autorité.

Au cas où le fonctionnaire encadreur ne peut continuer d'assumer les tâches qui lui sont confiées, avant la fin de la période de stage, le chef de l'administration doit désigner un remplaçant, conformément aux conditions sus-mentionnées, à condition toutefois que le nouvel encadreur continue le même programme élaboré par son prédécesseur sans modification aucune jusqu'à la fin du stage.

En outre, l'encadreur doit présenter des rapports périodiques une fois au moins tous les six mois sur l'évaluation des aptitudes professionnelles de l'agent stagiaire et un rapport final à la fin de la période de stage. L'agent concerné doit présenter un rapport de fin de stage comportant ses observations et son avis sur toutes les étapes du stage.

La commission administrative paritaire émet son avis sur la titularisation de l'agent stagiaire au vu du rapport final de stage annoté par le supérieur hiérarchique et accompagné du rapport de fin de stage élaboré par l'agent concerné. Le chef de l'administration se prononce sur la titularisation.

Le stage dure :

a) Une année :

- pour les fonctionnaires issus d'une école de formation agréée par l'administration,

- pour les fonctionnaires nommés à un grade déterminé et ayant accompli au préalable au moins deux années de services civils effectifs en qualité d'agent temporaire ou d'agent contractuel dans la même catégorie ou dans le même emploi.

b) Deux années :

- pour les fonctionnaires nommés par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers,

- pour les fonctionnaires promus à un grade immédiatement supérieur, soit suite à un cycle de formation soit suite à un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers,

- pour les fonctionnaires promus au choix.

A l'issue de la période de stage susvisée les fonctionnaires stagiaires sont soit titularisés, soit il est mis fin à leur recrutement lorsqu'il n'appartiennent pas à l'administration, soit reversés dans leur grade d'origine et considérés comme ne l'ayant jamais quitté.

Dans le cas où il n'est pas statué sur son cas dans un délai de quatre (4) ans à compter de son recrutement ou de sa promotion le fonctionnaire est réputé titularisé d'office.

Ne sont pas soumis à une période de stage, les fonctionnaires promus à un grade non accessible aux candidats externes.

TITRE II

DES INSPECTEURS GENERAUX DES SERVICES FINANCIERS

CHAPITRE I - Les attributions

Art. 9. - Les inspecteurs généraux sont chargés des fonctions d'encadrement, de conception et de coordination.

Ils peuvent en outre, être chargés de missions d'étude ou d'inspection générale et, d'une façon générale, de toute mission relevant des attributions du ministère des finances.

Ils effectuent également toutes enquêtes ou missions particulières à caractère financier.

CHAPITRE II - La nomination

Art. 10. - Les inspecteurs généraux des services financiers sont nommés par voie de promotion parmi les inspecteurs en chef des services financiers, par décret et sur proposition du ministre chargé des finances, dans la limite des emplois à pourvoir selon les modalités ci-après :

a) après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration,

b) après avoir suivi avec succès un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux inspecteurs en chef des services financiers, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.

Un arrêté du ministre chargé des finances fixe les modalités d'organisation du concours interne susvisé.

c) au choix, parmi les inspecteurs en chef des services financiers justifiant de huit (8) ans d'ancienneté au moins dans ce grade et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.

TITRE III

DES INSPECTEURS EN CHEF DES SERVICES FINANCIERS

CHAPITRE I - Les attributions

Art. 11. - Les inspecteurs en chef des services financiers sont chargés des fonctions d'encadrement, de conception et de coordination.

Ils peuvent en outre, être chargés de missions d'inspection ou d'enquête à caractère financier.

Ils peuvent être affectés à un service d'études ou de recherche ou exercer le contrôle financier auprès des entreprises et des structures soumises à la tutelle de l'Etat selon la réglementation en vigueur.

CHAPITRE II - La nomination

Art. 12. - Les inspecteurs en chef des services financiers sont nommés par voie de promotion parmi les inspecteurs centraux des services financiers titulaires par décret et sur proposition du ministre chargé des finances, dans la limite des emplois à pourvoir selon les modalités ci-après :

a) après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration,

b) après avoir suivi avec succès un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux inspecteurs centraux des services financiers, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidatures.

Un arrêté du ministre chargé des finances fixe les modalités d'organisation du concours interne susvisé.

c) au choix, parmi les inspecteurs centraux des services financiers justifiant de huit (8) ans d'ancienneté au moins dans ce grade et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.

TITRE IV

DES INSPECTEURS CENTRAUX DES SERVICES FINANCIERS

CHAPITRE I - Les attributions

Art. 13. - Les inspecteurs centraux des services financiers sont chargés d'assurer des tâches d'administration et d'encadrement ainsi que des tâches de contrôle et d'inspection.

Ils peuvent en outre, être chargés de toutes missions relevant des attributions du ministère des finances et en particulier exercer le contrôle financier auprès des entreprises et des structures soumises à la tutelle de l'Etat selon la réglementation en vigueur.

CHAPITRE II - La nomination

Art. 14. - Les inspecteurs centraux des services financiers sont nommés par arrêté du ministre chargé des finances, dans la limite des emplois à pourvoir selon les modalités ci-après :

Section I - Le recrutement

Art. 15. - Les inspecteurs centraux des services financiers sont recrutés parmi les candidats externes :

a) par voie de nomination directe, parmi les élèves issus d'une école de formation instituée ou agréée par l'administration à cet effet et dont la scolarité a été jugée satisfaisante conformément au statut de ladite école,

b) par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme d'études approfondies en droit ou en sciences économiques ou d'un diplôme équivalent à caractère juridique ou économique et âgés de trente cinq (35) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982 susvisé.

Un arrêté du ministre chargé des finances fixe les modalités d'organisation du concours externe susvisé.

Section II - La promotion

Art. 16. - La promotion au grade d'inspecteur central des services financiers est attribuée aux candidats internes :

a) après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration au profit des inspecteurs des services financiers titulaires dans leur grade,

b) après avoir suivi avec succès un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux inspecteurs des services financiers titulaires, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidatures.

Un arrêté du ministre chargé des finances fixe les modalités d'organisation du concours interne susvisé.

c) au choix dans la limite de dix pour cent (10%), parmi les inspecteurs des services financiers titulaires justifiant de dix (10) ans d'ancienneté au moins dans ce grade, âgé de quarante (40) ans au moins et inscrit par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.

TITRE V

DES INSPECTEURS DES SERVICES FINANCIERS

CHAPITRE I - Les attributions

Art. 17. - Les inspecteurs des services financiers sont chargés de toute mission relevant du ministère des finances.

CHAPITRE II - La nomination

Art. 18. - Les inspecteurs des services financiers sont nommés par arrêté du ministre chargé des finances, dans la limite des emplois à pourvoir selon les modalités ci-après :

Section I - Le recrutement

Art. 19. - Les inspecteurs des services financiers sont recrutés parmi les candidats externes :

a) par voie de nomination directe, parmi les élèves issus d'une école de formation instituée ou agréée par l'administration à cet effet et dont la scolarité a été jugée satisfaisante conformément au statut de ladite école,

b) par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux candidats titulaires d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent et âgés de trente cinq (35) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982 susvisé.

Un arrêté du ministre chargé des finances fixe les modalités d'organisation du concours externe susvisé.

Section II - La promotion

Art. 20. - La promotion au grade d'inspecteur des services financiers est attribuée aux candidats internes :

a) après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration au profit des attachés d'inspection des services financiers titulaires dans leur grade,

b) après avoir suivi avec succès un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux attachés d'inspection des services financiers titulaires, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidatures.

Un arrêté du ministre chargé des finances fixe les modalités d'organisation du concours interne susvisé.

c) au choix dans la limite de dix pour cent (10%), parmi les attachés d'inspection des services financiers titulaires justifiant de dix (10) ans d'ancienneté au moins dans ce grade, âgé de quarante (40) ans au moins et inscrit par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.

TITRE VI

DES ATTACHES D'INSPECTION DES SERVICES FINANCIERS

CHAPITRE I - Les attributions

Art. 21. - Les attachés d'inspection des services financiers assistent les inspecteurs des services financiers et assurent l'exécution de l'ensemble des tâches incombant aux services dont ils dépendent.

CHAPITRE II - La nomination

Art. 22. - Les attachés d'inspection des services financiers sont nommés par arrêté du ministre chargé des finances, dans la limite des emplois à pourvoir selon les modalités ci-après :

Section I - Le recrutement

Art. 23. - Les attachés d'inspection des services financiers sont recrutés parmi les candidats externes :

a) par voie de nomination directe, parmi les élèves issus d'une école de formation instituée ou agréée par l'administration à cet effet et dont la scolarité a été jugée satisfaisante conformément au statut de ladite école,

b) par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux candidats, âgés de trente cinq (35) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982 et titulaires :

1) du diplôme d'études universitaires du premier cycle de l'enseignement supérieur au moins ou d'un diplôme équivalent,

2) ou d'un diplôme de formation homologué à ce niveau.

Un arrêté du ministre chargé des finances fixe les modalités d'organisation du concours externe susvisé.

Section II - La promotion

Art. 24. - La promotion au grade d'attaché d'inspection des services financiers est attribuée aux candidats internes :

a) après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration au profit des contrôleurs des services financiers titulaires dans ce grade,

b) après avoir suivi avec succès un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux contrôleurs des services financiers titulaires dans leur grade, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidatures.

Un arrêté du ministre chargé des finances fixe les modalités d'organisation du concours interne susvisé.

c) au choix dans la limite de dix pour cent (10%), parmi les contrôleurs des services financiers titulaires dans ce grade justifiant de dix (10) ans d'ancienneté au moins dans ce grade, âgés de quarante (40) ans au moins et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.

TITRE VII

DES CONTROLEURS DES SERVICES FINANCIERS

CHAPITRE I - Les attributions

Art. 25. - Les contrôleurs des services financiers assistent les attachés d'inspection des services financiers dans leurs attributions et participent sous l'autorité de leur chef hiérarchique à l'exécution des tâches incombant à leur service.

Ils peuvent être chargés des travaux de classement de documents, de dactylographie et de bureautique.

CHAPITRE II - La nomination

Art. 26. - Les contrôleurs des services financiers sont nommés par arrêté du ministre chargé des finances, dans la limite des emplois à pourvoir selon les modalités ci-après :

Section I - Le recrutement

Art. 27. - Les contrôleurs des services financiers sont recrutés parmi les candidats externes :

a) par voie de nomination directe, parmi les élèves issus d'une école de formation instituée ou agréée par l'administration à cet effet et dont la scolarité a été jugée satisfaisante conformément au statut de ladite école,

b) par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux candidats âgés de trente cinq (35) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982 et titulaires :

1) du diplôme du baccalauréat au moins ou d'un diplôme équivalent,

2) ou d'un diplôme de formation homologué à ce niveau.

Un arrêté du ministre chargé des finances fixe les modalités d'organisation du concours externe susvisé.

Section II - La promotion

Art. 28. - La promotion au grade de contrôleurs des services financiers est attribuée aux candidats internes :

a) après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration au profit des agents de constatation des services financiers titulaires dans leur grade,

b) après avoir suivi avec succès un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux agents de constatation des services financiers titulaires, justifiant d'au moins cinq (5) années d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidatures.

Un arrêté du ministre chargé des finances fixe les modalités d'organisation du concours interne susvisé.

c) au choix dans la limite de dix pour cent (10%), parmi les agents de constatation des services financiers titulaires justifiant de dix (10) ans d'ancienneté au moins dans ce grade, âgés de quarante (40) ans au moins et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.

TITRE VIII

DES AGENTS DE CONSTATATIONS DES SERVICES FINANCIERS

CHAPITRE I - Les attributions

Art. 29. - Les agents de constatation des services financiers sont chargés des tâches administratives d'exécution.

Ils assurent les travaux d'ordre et ceux comportant des connaissances sur les règlements comptables et administratifs.

Ils peuvent être également chargés des travaux de classement de documents, de dactylographie et de bureautique.

CHAPITRE II - La nomination

Art. 30. - Les agents de constatation des services financiers sont nommés par arrêté du ministre chargé des finances, dans la limite des emplois à pourvoir selon les modalités ci-après :

Section I - Le recrutement

Art. 31. - Les agents de constatation des services financiers sont recrutés parmi les candidats externes :

a) par voie de nomination directe, parmi les élèves issus d'une école de formation instituée ou agréée par l'administration à cet effet et dont la scolarité a été jugée satisfaisante conformément au statut de ladite école,

b) par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux candidats âgés de trente cinq (35) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982 et titulaires :

1/ qui ont poursuivi avec succès le cycle de l'enseignement primaire et ayant accompli la sixième année au moins de l'enseignement secondaire,

- ou qui sont titulaires du diplôme de fin d'études de l'enseignement de base et ayant accompli la troisième année au moins de l'enseignement secondaire.

2/ ou qui sont titulaires d'un diplôme de formation homologué à ce niveau.

Un arrêté du ministre chargé des finances fixe les modalités d'organisation du concours externe susvisé.

Section II - La promotion

Art. 32. - La promotion au grade d'agent de constatation des services financiers est attribuée aux candidats internes :

a) après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration au profit des agents d'accueil des services financiers titulaires dans leur grade,

b) après avoir suivi avec succès un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux agents d'accueil des services financiers titulaires dans leur grade justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidatures.

Un arrêté du ministre chargé des finances fixe les modalités d'organisation du concours interne susvisé.

c) au choix dans la limite de dix pour cent (10%), parmi les agents d'accueil des services financiers titulaires justifiant de dix (10) ans au moins d'ancienneté dans ce grade, âgés de quarante (40) ans au moins et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.

TITRE IX

DES AGENTS D'ACCUEIL DES SERVICES FINANCIERS

CHAPITRE I - Les attributions

Art. 33. - Les agents d'accueil des services financiers sont chargés des travaux suivants :

* veiller à réserver le meilleur accueil aux usagers de l'administration.

* orienter ces usagers et les accompagner le cas échéant aux bureaux des fonctionnaires et des agents concernés au sein de l'administration.

* assurer les tâches de liaison et de transfert des documents et des dossiers administratifs entre les différents bureaux et services, à la demande des fonctionnaires et agents exerçant dans l'administration.

Ils peuvent en outre, être chargés de toute autre tâche entrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils relèvent.

L'agent d'accueil des services financiers doit être présentable et doit être astreint au port de l'uniforme choisi par l'administration lors de l'exercice de ses fonctions.

CHAPITRE II - La nomination et le recrutement

Art. 34. - Les agents d'accueil des services financiers sont nommés par arrêté du ministre chargé des finances dans la limite des emplois à pourvoir selon les modalités suivantes :

Art. 35. - Les agents d'accueil des services financiers sont recrutés par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux candidats âgés de trente cinq (35) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982.

1/ qui ont poursuivi avec succès le cycle de l'enseignement primaire et la troisième année au moins de l'enseignement secondaire.

- ou qui sont titulaires du diplôme de fin d'études de l'enseignement de base au moins.

2/ ou sont titulaires d'un diplôme de formation homologué à ce niveau.

Un arrêté du ministre chargé des finances fixe les modalités d'organisation du concours externe susvisé.

TITRE X

DISPOSITIONS FINALES

Art. 36. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment les dispositions du décret n° 86-269 du 26 février 1986, fixant le statut particulier aux personnels du corps du ministère des finances, tel qu'il a été modifié par le décret n° 97-992 du 26 mai 1997.

Art. 37. - Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 février 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 99-369 du 15 février 1999, fixant la concordance entre l'échelonnement des grades des personnels du corps du ministère des finances et les niveaux de rémunération.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997, relatif aux indemnités compensatrices instituées par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 99-368 du 15 février 1999, fixant le statut particulier aux personnels du corps du ministère des finances et notamment son article 5,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - La concordance entre les échelons des grades des personnels du corps du ministère des finances et les niveaux de rémunération tels que prévus par le décret susvisé n° 97-1832 du 16 septembre 1997 est fixée conformément au tableau suivant :

Catégorie	Sous Catégorie	Grade	Echelon	Niveau de rémunération correspondant
A	A1	Inspecteur général des services financiers	1	10
			2	11
			3	12
			4	13
			5	14
			6	15
			7	16
			8	17
			9	18
			10	19
			11	20
			12	21
			13	22
			14	23
			15	24
			16	25
A	A1	Inspecteur en chef des services financiers	1	6
			2	7
			3	8
			4	9
			5	10
			6	11
			7	12
			8	13
			9	14
			10	15

Catégorie	Sous Catégorie	Grade	Echelon	Niveau de rémunération correspondant
			11	16
			12	17
			13	18
			14	19
			15	20
			16	21
			17	22
			18	23
			19	24
			20	25
A	A1 A2 A3	Inspecteur central des services financiers	de 1 à 25	de 1 à 25
		Inspecteur des services financiers		
		Attaché d'inspection des services financiers		
B	-	Contrôleur des services financiers		
C	-	Agent de constatation des services financiers		
D	-	Agent d'accueil des services financiers		

Art. 2. - Les agents reclassés dans la grille des salaires seront rangés à l'échelon correspondant à leur niveau de rémunération conformément au tableau de concordance prévu à l'article 1er du présent décret.

Art. 3. - Sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret susvisé n° 97-2127 du 10 novembre 1997, l'indemnité compensatrice, instituée par le décret susvisé n° 97-1832 du 16 septembre 1997, au profit des agents reclassés dans la grille des salaires, cesse définitivement d'être servie lorsque l'agent concerné atteint l'échelon fixé au tableau suivant :

Grade	Echelon prévu pour la cessation de service de l'indemnité compensatrice	Niveau de rémunération prévu pour la cessation de service de l'indemnité compensatrice
Inspecteur général des services financiers	3	12
Inspecteur en chef des services financiers	5	10
Inspecteur central des services financiers	10	10
Inspecteur des services financiers	11	11
Attaché d'inspection des services financiers	12	12
Contrôleur des services financiers	13	13
Agent de constatation des services financiers	12	12
Agent d'accueil des services financiers	10	10

Art. 4. - Sous réserve des dispositions de l'article 6 du décret susvisé n° 97-2127 du 10 novembre 1997, l'indemnité compensant les contributions au régime de retraite cesse définitivement d'être servie lorsque l'agent concerné atteint l'échelon fixé au tableau suivant :

Grade	Echelon prévu pour la cessation de service de l'indemnité compensant les contributions au régime de retraite	Niveau de rémunération prévu pour la cessation de service de l'indemnité compensant les contributions au régime de retraite
Agent de constatation des services financiers	5	5
Agent d'accueil des services financiers	9	9

Art. 5. - Toutes dispositions antérieures et contraires à ce décret sont abrogées et notamment le décret n° 86-270 du 26 février 1986 fixant le classement hiérarchique et l'échelonnement indiciaire applicables aux personnels du corps du ministère des finances tel qu'il a été modifié par le décret n° 97-993 du 26 mai 1997.

Art. 6. - Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 février 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

Décret n° 99-370 du 15 février 1999, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement de l'agence de promotion des investissements agricoles.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 82-67 du 6 août 1982 portant encouragement aux investissements dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989 relative aux participations, entreprises et établissements publics telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1er août 1994 et la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996,

Vu le code d'incitations aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 98-10 du 10 février 1998,

Vu le décret n° 87-529 du 1er avril 1987, fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l'Etat,

Vu le décret n° 89-442 du 22 avril 1989 relatif aux marchés publics, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 98-517 du 11 mars 1998,

Vu le décret n° 90-569 du 2 avril 1990 portant organisation administrative et financière de l'agence de promotion des investissements agricoles,

Vu le décret n° 90-1855 du 10 novembre 1990 fixant le régime de rémunération des chefs d'entreprises à majorité publique tel que modifié par le décret n° 92-1 du 6 janvier 1992,

Vu le décret n° 96-270 du 14 février 1996, portant attributions du ministère du développement économique, tel que modifié et complété par le décret n° 96-1225 du 1er juillet 1996,

Vu le décret n° 97-552 du 31 mars 1997, portant fixation des attributions des directeurs généraux et des conseils d'entreprise des établissements publics à caractère non administratif,

Vu le décret n° 97-566 du 31 mars 1997, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les établissements publics n'ayant pas le caractère administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d'entreprise et à la fixation des obligations mises à leurs charges,

Vu le décret n° 97-567 du 31 mars 1997, fixant les conditions et les modalités de recrutement direct dans les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du ministre du développement économique,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

Article premier. - La mission de l'agence de promotion des investissements agricoles consiste en la promotion des investissements dans le secteur de l'agriculture et de la pêche, des services liés à ce secteur et des activités de première transformation des produits dudit secteur,

L'agence de promotion des investissements agricoles assure, dans le cadre de la mission qui lui est dévolue, notamment les actions suivantes :

1) L'élaboration de toutes études ou action pour la promotion des investissements visant à accroître la production et à améliorer la productivité dans le secteur de l'agriculture et de la pêche, des services liés à ce secteur et des activités de première transformation des produits dudit secteur,

2) La formulation à l'autorité de tutelle des propositions relatives aux investissements dans le secteur et aux mesures d'aide et d'encouragement de l'Etat à ce secteur,

3) Le développement de toute action d'information en collaboration avec les organismes publics ou privés en vue de promouvoir le partenariat et faire connaître les opportunités d'investissements dans le secteur,

4) L'étude des dossiers relatifs aux demandes d'octroi d'avantages accordés aux investissements dans le secteur,

5) L'aide des promoteurs pour l'identification des projets, la constitution des dossiers de demandes d'octroi d'avantages et le suivi de la réalisation des projets;

6) la contribution à la formation des promoteurs par l'organisation de séminaires et de sessions de formation et de recyclage,

7) la collecte et la diffusion des informations et données relatives à l'investissement dans le secteur.

Et d'une manière générale, la réalisation et l'exécution de toute mission rentrant dans le cadre de son activité et qui lui est confiée par l'autorité de tutelle et visant le développement du secteur.

Art. 2. - Les propositions relatives à l'octroi des avantages prévus par le code d'incitation aux investissements sont soumises au ministre de l'agriculture pour décision après avis de la commission d'octroi d'avantages dans les limites de sa compétence.

Art. 3. - Le siège de l'agence de la promotion des investissements agricoles est fixé à Tunis et il peut être transféré à toute autre ville de la République Tunisienne après accord de l'autorité de tutelle.

L'agence peut créer des représentations dans les gouvernorats.

CHAPITRE II

ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Section première - Le directeur général

Art. 4. - L'agence de promotion des investissements agricoles est dirigée par un directeur général nommé par décret sur proposition du ministre de l'agriculture. Le directeur général est habilité à prendre les décisions relevant de ses attributions telles que définies dans le présent article.

Le directeur général est chargé notamment :

- de présider le conseil d'entreprise,
- d'assurer la direction administrative, financière et technique de l'agence,
- de conclure les marchés dans les formes et conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur,
- d'arrêter et suivre l'exécution des contrats-objectifs et les soumettre au conseil d'entreprise au plus tard avant le 31 mars de la première année de la période d'exécution du plan de développement,
- d'arrêter les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et les schémas de financement des projets d'investissements,
- d'arrêter les états financiers,
- de proposer l'organisation de l'agence, le statut particulier de son personnel ainsi que son régime de rémunération, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,
- de conclure les opérations d'acquisition, les transactions et toutes opérations immobilières relevant de l'activité de l'agence et ce, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,
- de prendre les mesures nécessaires pour le recouvrement des créances de l'agence,
- d'engager les dépenses et de percevoir les recettes conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,
- de représenter l'agence auprès des tiers et dans tous les actes civils et administratifs,
- d'exécuter toute autre mission rentrant dans le cadre des activités de l'agence et qui lui est confiée par l'autorité de tutelle.

Art. 5. - Le directeur général a autorité sur l'ensemble du personnel de l'agence qu'il recrute, nomme, affecte et licencie conformément au statut du personnel.

Toutefois les décisions relatives au recrutement et au licenciement du personnel ainsi que celles relatives à l'attribution et au retrait des emplois fonctionnels sont soumises à l'approbation préalable du ministre de l'agriculture.

Le directeur général peut déléguer une partie de ses pouvoirs ainsi que sa signature aux agents placés sous son autorité dans la limite des missions qui leur sont dévolues conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Section 2 - Le conseil d'entreprise

Art. 6. - Il est créé au sein de l'agence de la promotion des investissements agricoles un conseil d'entreprise à caractère consultatif chargé d'examiner et de donner son avis sur les questions suivantes :

- les contrats objectifs et le suivi de leur exécution
- les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et les schémas de financement des projets d'investissements,
- les états financiers,
- l'organisation de l'agence,
- le statut particulier du personnel de l'agence ainsi que son régime de rémunération,

- les marchés et les conventions conclues par l'agence,
 - les acquisitions, les transactions et toutes les opérations immobilières relevant de l'activité de l'agence,
- et d'une manière générale, toute question relevant de l'activité de l'agence et qui lui est soumise par le directeur général.

Art. 7. - Le conseil d'entreprise comprend, sous la présidence du directeur général, les membres suivants :

- un représentant du premier ministère,
- un représentant du ministère des finances,
- un représentant du ministère de la coopération internationale et de l'investissement extérieur,
- un représentant du ministère de développement économique,
- un représentant du ministère de l'industrie,
- deux représentants du ministère de l'agriculture,
- un représentant du commissariat général au développement régional,
- un représentant de la banque centrale de Tunisie,
- un représentant de la banque nationale agricole,
- un représentant de l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche.

Les membres du conseil d'entreprise sont désignés par arrêté du ministre de l'agriculture pour une durée de trois ans renouvelable une seule fois, sur proposition des parties concernées.

Art. 8. - Le conseil d'entreprise se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation du directeur général de l'agence, pour donner son avis sur les questions inscrites à un ordre du jour communiqué au moins dix jours à l'avance à tous les membres du conseil, au contrôleur d'Etat et au ministère de l'agriculture.

L'ordre du jour doit être accompagné de tous les documents se rapportant à l'ensemble des questions devant être examinées lors de la réunion du conseil d'entreprise.

Le conseil d'entreprise ne peut se réunir valablement qu'en présence de la majorité de ses membres.

Le conseil d'entreprise émet son avis à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

A défaut de la présence de la majorité de ses membres pour cas de force majeure, le conseil d'entreprise peut se réunir valablement pour examiner les questions urgentes.

Le directeur général désigne un cadre de l'agence pour assurer le secrétariat du conseil et prépare les procès-verbaux de ses réunions qui seront consignés dans un registre spécial tenu à cet effet et signé par le directeur général et un membre du conseil.

Art. 9. - Le directeur général peut se faire appel, à toute personne reconnue pour sa compétence dans le domaine scientifique ou technique pour assister à la réunion du conseil de l'agence pour donner son avis sur un point particulier de l'ordre du jour.

CHAPITRE III

ORGANISATION FINANCIERE

Art. 10. - Le budget prévisionnel de fonctionnement et d'investissement de l'agence de promotion des investissements agricoles comprend les recettes et les dépenses suivantes :

A - Les recettes :

- 1) Les recettes découlant de l'activité de l'agence,
- 2) Les emprunts de toute nature que l'agence est autorisé par l'autorité de tutelle à contracter,
- 3) Les subventions, dons et legs,
- 4) La valeur de l'assistance directe, services, biens meubles et immeubles que l'agence peut recevoir,

5) Les subventions ou dotations et les avances qui pourront lui être accordées par l'Etat,

6) Les produits de la location des biens immobiliers,

B - Les dépenses :

1) Les frais de fonctionnement de l'agence et de gestion et d'entretien des immeubles lui appartenant,

2) Les dépenses d'acquisition d'immeubles, les frais d'aménagement et de remboursement des emprunts,

3) les dépenses nécessaires à l'accomplissement de la mission de l'agence.

Art. 11. - L'exercice comptable de l'agence de promotion des investissements agricoles commence le premier janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

La comptabilité de l'agence est tenue conformément aux règles régissant la comptabilité commerciale.

Le directeur général arrête le budget prévisionnel de fonctionnement et d'investissement ainsi que les schémas de financement des projets d'investissement et le soumet au conseil d'entreprise avant le 31 août de chaque année.

Il arrête les états financiers, les soumet pour avis au conseil d'entreprise dans un délai ne dépassant pas trois mois à compter de la date de clôture de l'exercice comptable et les soumet pour approbation au ministre de l'agriculture conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et sur la base du rapport établi à cet effet par le réviseur des comptes.

L'agence doit, en outre, publier avant le 31 août de chaque année au Journal Officiel de la République Tunisienne et à ses frais ses états financiers relatifs à l'exercice écoulé.

CHAPITRE IV

LES MARCHES

Art. 12. - Les marchés de l'agence de promotion des investissements agricoles sont conclus conformément aux dispositions du décret n° 89-442 du 22 avril 1989 susvisé.

CHAPITRE V

TUTELLE DE L'ETAT

Art. 13. - La tutelle du ministère de l'agriculture sur l'agence de promotion des investissements agricoles consiste en l'exercice des attributions ci-après :

- l'approbation des contrats-objectifs et le suivi de leur exécution,

- l'approbation des budgets prévisionnels et le suivi de leur exécution,

- l'approbation des états financiers,

- l'approbation de la création ou de la suppression des représentations régionales,

- l'approbation des transactions immobilières,

- l'approbation de l'acceptation des dons, legs et contributions de toute nature accordés à l'agence,

- l'approbation de emprunts de toute nature,

- l'approbation des conventions d'arbitrages, des clauses arbitrales et des transactions réglant les différends, conformément à la législation et la réglementations en vigueur.

Et d'une manière générale et en plus des actes de gestion soumis à approbation conformément à la législation et la réglementation en vigueur l'exercice de la tutelle concerne également le suivi de la gestion et du fonctionnement de l'agence.

Art. 14. - Le ministère de l'agriculture procède à l'examen des documents afférents aux questions suivantes, avant leur transmission au ministère du développement économique pour avis et présentation à l'approbation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur :

- le statut particulier du personnel de l'agence

- le tableau de classification des emplois,

- le régime de rémunération,

- l'organigramme,

- les conditions de nomination aux emplois fonctionnels,

- la loi des cadres,

- les augmentations salariales,

- le classement de l'agence et la rémunération du directeur général.

Art. 15. - L'agence de promotion des investissements agricoles doit communiquer au ministère de l'agriculture et au ministère du développement économique, les documents ci-après :

- le contrat-objectifs et les rapports annuels d'avancement de son exécution,

- les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et les schémas de financement des projets d'investissements,

- les états financiers,

- les rapports de certification légale des comptes et les lettres de direction,

- les procès-verbaux du conseil d'entreprise,

- l'état mensuel de la situation des liquides à la fin de chaque mois.

Arrêtés à leurs échéances respectives ci-dessus indiquées, ces documents doivent être transmis dans un délai ne pouvant dépasser quinze jours.

Art. 16. - L'agence de promotion des investissements agricoles communique, pour information, au ministère des finances, les documents ci-après et ce dans les délais indiqués à l'article 15 ci-dessus :

- le contrat-objectifs,

- les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et les schémas de financement des projets d'investissement,

- les états financiers,

- l'état de la situation des liquidités à la fin de chaque mois.

Art. 17. - Il est placé auprès de l'agence de promotion des investissements agricoles un contrôleur d'Etat nommé et exerçant ses attributions conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et notamment la loi n° 89-9 du 1er février 1989 sus-visée.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 18. - Sont abrogées les dispositions du décret n° 90-569 du 2 avril 1990 susvisé.

Art. 19. - Les ministres des finances, du développement économique et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 février 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 99-371 du 15 février 1999, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet d'irrigation de la plaine de Takelsa à partir des eaux du barrage El Abid du gouvernorat de Nabeul et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 89-44 du 8 mars 1989, portant création des commissariats régionaux au développement agricole tel que complétée par la loi n° 94-116 du 31 octobre 1994,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988 réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale.

Vu le décret n° 89-832 du 29 juin 1989 fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement des commissariats régionaux au développement agricole tel que modifié et complété par le décret n° 92-1872 du 26 octobre 1992,

Vu le décret n° 89-1244 du 31 août 1989 fixant l'organisation spécifique du commissariat régional au développement agricole de Nabeul tel que complété par le décret n° 95-841 du 2 mai 1995,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant création des unités de gestion par objectifs,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 11 juin 1996 fixant le plan de mise à niveau du ministère de l'agriculture tel que modifié par l'arrêté du 30 juillet 1997.

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Il est créé au ministère de l'agriculture, une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet d'irrigation de la plaine de Takelsa à partir des eaux du barrage El Abid du gouvernorat de Nabeul. Elle est placée sous l'autorité du commissaire régional au développement agricole de Nabeul.

Art. 2. - Les missions de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet d'irrigation de la plaine de Takelsa à partir des eaux du barrage El Abid du gouvernorat de Nabeul consistent en ce qui suit :

1 - veiller à l'exécution des différentes opérations rentrant dans le cadre du projet,

2 - coordonner les phases de réalisation effective du projet en vue d'assurer leur harmonisation avec les objectifs fixés,

3 - prendre les décisions convenables en temps opportun pour réajuster la marche du projet,

4 - veiller au respect des critères de sélection des bénéficiaires du projet.

Et d'une manière générale, assurer toute mission, rentrant dans le cadre du projet, qui lui sera confiée par l'autorité de tutelle.

Art. 3. - La durée de réalisation du projet est fixée à trois ans (1998 - 2000).

Les phases du projet ainsi que les délais de leur réalisation sont fixées comme suit :

1) la première phase :

Elle consiste dans la préparation des dossiers d'exécution et des appels d'offres et l'établissement des marchés et l'exécution de 10% des travaux de génie civil et de l'infrastructure hydraulique.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à une année à compter de la date du démarrage du projet.

2) la deuxième phase :

Elle consiste dans l'exécution de 50% de l'infrastructure hydraulique et du génie civil.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à une année à compter de la deuxième année du projet.

3) la troisième phase :

Elle consiste dans la réalisation de 40% de l'ensemble des travaux en programme et la mise en eau du périmètre.

Cette phase sera réalisée pendant la troisième année du projet.

Art. 4. - Les résultats du projet sont évalués conformément aux critères suivants :

1- le respect des délais et des étapes d'exécution du projet et les efforts entrepris pour réduire ces délais,

2 - la réalisation des objectifs du projet et les mesures prises pour augmenter sa rentabilité,

3 - le coût du projet et les efforts enregistrés pour le minimiser,

4 - les difficultés rencontrées dans la réalisation du projet et les actions entreprises pour les surmonter,

5 - le système du suivi-évaluation de l'unité de gestion et son degré d'efficacité dans la détermination des données relatives à l'avancement de la réalisation du projet,

6 - l'efficacité d'intervention pour réajuster la marche du projet.

Art. 5. - l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet d'irrigation de la plaine de Takelsa à partir des eaux du barrage El Abid du gouvernorat de Nabeul comprend les emplois fonctionnels suivants :

1/ un chef de projet ayant rang et prérogatives de sous-directeur d'administration centrale,

2/ un chef de service technique ayant rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale,

3/ un chef de service des affaires administratives et financières ayant rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale.

Art. 6. - Il est créé une commission, au sein du ministère de l'agriculture, chargée du suivi de l'évaluation des missions attribuées à l'unité de gestion par objectifs conformément aux critères fixés par l'article 4 du présent décret.

Les membres de la commission seront désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre de l'agriculture.

Le président de la commission peut faire appel à toute personne dont l'avis est jugé utile, pour assister aux travaux de la commission avec voix consultative.

La commission se réunit sur convocation de son président et chaque fois que la nécessité l'exige; Elle ne peut délibérer valablement qu'en présence de la moitié au moins de ses membres;

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix de ses membres présents et en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

La direction générale du financement et des encouragements assure les fonctions du secrétariat de la commission.

Art. 7. - Le ministre de l'agriculture soumet un rapport annuel au premier ministre sur l'activité de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet d'irrigation de la plaine de Takelsa à partir des eaux du barrage El Abid du gouvernorat de Nabeul conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996 susvisé.

Art. 8. - les ministres des finances et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 février 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 99-372 du 15 février 1999, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet d'aménagement hydro-agricole du périmètre public irrigué d'El Hma du gouvernorat de Ben Arous et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 97-75 du 25 novembre 1997, portant approbation de la convention de prêt conclue le 28 octobre 1997 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le fonds arabe de développement économique et social pour la contribution au financement du projet "barrage El Hma, El Abid, Rmil et El Brek pour l'irrigation".

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 89-44 du 8 mars 1989, portant création des commissariats régionaux au développement agricole tel que complétée par la loi n° 94-116 du 31 octobre 1994,

Vu la loi n° 87-779 du 21 mai 1987, portant organisation du ministère de l'agriculture, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 93-2357 du 22 novembre 1993,

Vu le décret n° 87-780 du 21 mai 1987, portant organisation du ministère de la production agricole et de l'agro-alimentaire,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale,

Vu le décret n° 88-1101 du 9 juin 1988, rattachant les structures de l'ex-ministère de la production agricole et de l'agro-alimentaire au ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 89-832 du 29 juin 1989, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement des commissariats régionaux au développement agricole tel que modifié et complété par le décret n° 92-1872 du 26 octobre 1992,

Vu le décret n° 89-1245 du 31 août 1989, fixant l'organisation spécifique du commissariat régional au développement agricole de Ben Arous tel que complété par le décret n° 95-842 du 2 mai 1995,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996 portant création des unités de gestion par objectifs,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 11 juin 1996, fixant le plan de mise à niveau du ministère de l'agriculture tel que modifié par l'arrêté du 30 juillet 1994,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Il est créé au ministère de l'agriculture, une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet d'aménagement hydro-agricole du périmètre public irrigué d'El Hma du gouvernorat de Ben Arous. Elle est placée sous l'autorité du commissaire régional au développement agricole de Ben Arous.

Art. 2. - Les missions de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet d'aménagement hydro-agricole d'El Hma du gouvernorat de Ben Arous consistent en ce qui suit :

1 - Veiller à l'exécution des différentes opérations rentrant dans le cadre du projet.

2 - Coordonner les phases de réalisation effective du projet en vue d'assurer leur harmonisation avec les objectifs fixés.

3 - Prendre les décisions convenables en temps opportun pour réajuster la marche du projet.

4 - Veiller au respect des critères de sélection des bénéficiaires du projet.

Et d'une manière générale, assure toute mission, rentrant dans le cadre du projet, qui lui sera confiée par l'autorité de tutelle.

Art. 3. - La durée de réalisation du projet est fixée à quatre ans (1998-2001).

Les composantes du projet ainsi que les délais de leur réalisation sont fixées comme suit :

1 - Fourniture et transport des conduites et des pièces hydromécaniques fretté béton (F.B.) ; sa durée de réalisation est fixée à 6 mois à compter du mois de mars 1998.

2 - Terrassement, pose et essai de pression des conduites F.B. et génie civil des ouvrages ; sa durée de réalisation est fixée à 24 mois à compter du mois de juin 1999.

3 - Fourniture et transport des conduites amiante ciment (A.C.) et des pièces spéciales ; sa durée de réalisation est fixée à 4 mois à compter du mois de septembre 1999.

4 - Terrassement, pose et essai des conduites et des ouvrages du génie civil ; sa durée de réalisation est fixée à 12 mois à compter du mois de décembre 1999.

5 - Génie civil des bassins de surpression ; sa durée de réalisation est fixée à 16 mois à compter du mois de février 2000.

6 - Génie civil de la station de pompage ; sa durée de réalisation est fixée à 10 mois à compter du mois de février 2000.

7 - Equipement électro-mécanique de la station de pompage ; sa durée de réalisation est fixée à 6 mois à compter du mois de décembre 2000.

8 - Mise en eau et essai du réseau d'irrigation et de la station de pompage ; sa durée de réalisation est fixée à 6 mois à compter du mois de juin 2001.

Art. 4. - Les résultats du projet sont évalués conformément aux critères suivants :

1 - Le respect des délais et des étapes d'exécution du projet et les efforts entrepris pour réduire ces délais.

2 - La réalisation des objectifs du projet et les mesures prises pour augmenter sa rentabilité.

3 - Le coût du projet et les efforts enregistrés pour le minimiser.

4 - Les difficultés rencontrées dans la réalisation du projet et les actions entreprises pour les surmonter.

5 - Le système du suivi-évaluation de l'unité de gestion et son degré d'efficacité dans la détermination des données relatives à l'avancement de la réalisation du projet.

6 - L'efficacité d'intervention pour réajuster la marche du projet.

Art. 5. - L'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet d'aménagement hydro-agricole d'El Hma du gouvernorat de Ben Arous comprend l'emploi fonctionnel suivant :

Le directeur de l'unité ayant rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale.

Art. 6. - Il est créé une commission, au sein du ministère de l'agriculture, chargée du suivi et de l'évaluation des missions attribuées à l'unité de gestion par objectifs conformément aux critères fixés par l'article 4 du présent décret.

Les membres de la commission seront désignés par arrêté du premier ministre sur proposition du ministre de l'agriculture.

Le président de la commission peut faire appel à toute personne, dont l'avis est jugé utile, pour assister aux travaux de la commission avec voix consultative.

La commission se réunit sur convocation de son président et chaque fois que la nécessité l'exige. Elle ne peut délibérer valablement qu'en présence de la moitié au moins de ses membres.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix de ses membres présents et en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

La direction générale du financement et des encouragements assure les fonctions du secrétariat de la commission.

Art. 7. - Le ministre de l'agriculture soumet un rapport annuel au premier ministre sur l'activité de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet d'aménagement hydro-agricole du périmètre public irrigué d'El Hma du gouvernorat de Ben Arous conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996 susvisé.

Art. 8. - Les ministres des finances et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 février 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 99-373 du 15 février 1999, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet d'aménagement hydro-agricole du périmètre public irrigué Barbara du gouvernorat de Jendouba et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 89-44 du 8 mars 1989, portant création des commissariats régionaux au développement agricole tel que complétée par la loi n° 94-116 du 31 octobre 1994,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale,

Vu le décret n° 89-832 du 29 juin 1989, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement des commissariats régionaux au développement agricole tel que modifié et complété par le décret n° 92-1872 du 26 octobre 1992,

Vu le décret n° 89-1240 du 31 août 1989, fixant l'organisation spécifique du commissariat régional au développement agricole de Jendouba tel que complété par le décret n° 95-839 du 2 mai 1995,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant création des unités de gestion par objectifs,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 11 juin 1996, fixant le plan de mise à niveau du ministère de l'agriculture tel que modifié par l'arrêté du 30 juillet 1997,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Il est créé au ministère de l'agriculture, une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet d'aménagement hydro-agricole du périmètre public irrigué Barbara du gouvernorat de Jendouba. Elle est placée sous l'autorité du commissaire régional au développement de Jendouba.

Art. 2. - Les missions de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet d'aménagement hydro-agricole du périmètre public irrigué Barbara du gouvernorat de Jendouba consistent en ce qui suit :

1 - Veiller à l'exécution des différentes opérations rentrant dans le cadre du projet.

2 - Assurer la coordination et l'harmonisation des phases de réalisation effective avec les objectifs fixés.

3 - Prendre les décisions convenables en temps opportun pour réajuster la marche du projet.

4 - Veiller au respect des critères de sélection des bénéficiaires du projet.

Et d'une manière générale, assurer toute mission, rentrant dans le cadre du projet, qui lui sera confiée par l'autorité de tutelle.

Art. 3. - La durée de réalisation du projet est fixée à 6 ans à compter de la date de publication du présent décret.

Les durées de réalisation des composants du projet sont fixées comme suit :

1 - Aménagement foncier, sa durée de réalisation est fixée à quatre ans à compter de la date du démarrage du projet.

2 - Etude et exécution du complexe hydraulique, sa durée de réalisation est fixée à quatre ans à compter du quatrième trimestre de la première année du projet.

3 - Acquisition et pose des équipements du réseau d'irrigation, sa durée de réalisation est fixée à quatre ans à compter du quatrième trimestre de la première année du projet.

4 - Travaux d'assainissement et de drainage, sa durée de réalisation est fixée à deux ans quatre mois à compter de la deuxième année du projet.

5 - Aménagement des pistes agricoles, sa durée de réalisation est fixée à deux ans quatre mois à compter de la troisième année du projet.

6 - Mise en eaux du périmètre, sa durée de réalisation est fixée à un an et trois mois à compter du quatrième trimestre de la quatrième année du projet.

7 - Plantation de brise vent, elle sera réalisée durant la dernière année du projet.

Art. 4. - Les résultats du projet sont évalués conformément aux critères suivants :

1 - Le respect des délais et des étapes d'exécution du projet et les efforts entrepris pour réduire ces délais.

2 - La réalisation des objectifs du projet et les mesures prises pour augmenter sa rentabilité.

3 - Le coût du projet et les efforts enregistrés pour le minimiser.

4 - Les difficultés rencontrées dans la réalisation du projet et les actions entreprises pour les surmonter.

5 - Le système du suivi-évaluation de l'unité de gestion et son degré d'efficacité dans la détermination des données relatives à l'avancement de la réalisation du projet.

6 - L'efficacité d'intervention pour réajuster la marche du projet.

Art. 5. - L'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet d'aménagement hydro-agricole du périmètre irrigué Barbara du gouvernorat de Jendouba comprend les emplois fonctionnels suivants :

1 - le directeur de l'unité ayant rang et prérogatives de sous-directeur d'administration centrale.

2 - Un chef de service de contrôle d'exécution ayant rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale.

3 - Un chef de service des affaires administratives et financières ayant rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale.

Art. 6. - Il est créé une commission, au sein du ministère de l'agriculture, chargée du suivi et de l'évaluation des missions attribuées à l'unité de gestion par objectifs conformément aux critères fixés par l'article 4 du présent décret.

Les membres de la commission seront désignés par arrêté du premier ministre sur proposition du ministre de l'agriculture.

Le président de la commission peut faire appel à toute personne, dont l'avis est jugé utile, pour assister aux travaux de la commission avec voix consultative.

La commission se réunit sur convocation de son président et chaque fois que la nécessité l'exige. Elle ne peut délibérer valablement qu'en présence de la moitié au moins de ses membres.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix de ses membres présents et en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

La direction générale du financement et des encouragements assure les fonctions du secrétariat de la commission.

Art. 7. - Le ministre de l'agriculture soumet un rapport annuel au premier ministre sur l'activité de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet d'aménagement hydro-agricole du périmètre public irrigué Barbara du gouvernorat de Jendouba conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996 susvisé.

Art. 8. - Les ministres des finances et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 février 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 99-374 du 15 février 1999, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du sous-programme de gestion des ressources naturelles du sud-ouest du gouvernorat du Kef et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 89-44 du 8 mars 1989, portant création des commissariats régionaux au développement agricole tel que complétée par la loi n° 94-116 du 31 octobre 1994,

Vu le décret n° 87-779 du 21 mai 1987, portant organisation du ministère de l'agriculture, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 93-2357 du 22 novembre 1993,

Vu le décret n° 87-780 du 21 mai 1987, portant organisation du ministère de la production agricole et de l'agro-alimentaire,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale,

Vu le décret n° 88-1101 du 9 juin 1988, rattachant les structures de l'ex-ministère de la production agricole et de l'agro-alimentaire au ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 89-832 du 29 juin 1989, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement des commissariats régionaux au développement agricole tel que modifié et complété par le décret n° 92-1872 du 26 octobre 1992,

Vu le décret n° 89-833 du 29 juin 1989, fixant l'organisation spécifique du commissariat régional au développement agricole du Kef,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant création des unités de gestion par objectifs,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 11 juin 1996, fixant le plan de mise à niveau du ministère de l'agriculture tel que modifié par l'arrêté du 30 juillet 1997,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Il est créé au ministère de l'agriculture, une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du sous-programme de gestion de ressources naturelles du sud-ouest du gouvernorat du Kef. Elle est placée sous l'autorité du commissaire régional au développement agricole du Kef

Art. 2. - Les missions de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du sous-programme de gestion des ressources naturelles du sud-ouest du gouvernorat du Kef consistent en ce qui suit :

1 - Veiller à l'exécution des différentes opérations rentrant dans le cadre du sous-programme.

2 - Coordonner les phases de réalisation effective du sous-programme en vue d'assurer leur harmonisation avec les objectifs fixés.

3 - Prendre les décisions convenables en temps opportun pour réajuster la marche du sous-programme.

4 - Veiller au respect des critères de sélection des bénéficiaires du sous-programme.

Et d'une manière générale, assurer toute mission, rentrant dans le cadre du sous-programme, qui lui sera confiée par l'autorité de tutelle.

Art. 3. - La durée de réalisation du sous-programme est fixée à 5 ans (1998-2002).

Les phases du sous-programme ainsi que les délais de leur réalisation sont fixées comme suit :

1 - La première phase :

Elle consiste en ce qui suit :

- la mise en place de l'unité de gestion.
- La réalisation des consultations nécessaires pour la mise à la disposition de l'unité de gestion des moyens de travail nécessaires :

- * le recrutement des personnel de l'unité.

- * L'étude socio-économique des zones d'intervention.

- * l'étude de la réhabilitation des périmètres publics irrigués (PPI).

- * L'étude technique et socio-économique de la construction et de l'exploitation de 20 lacs collinaires.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à une année à compter de la date du démarrage du sous-programme.

2 - La deuxième phase :

Elle consiste en ce qui suit :

- La constitution de 18 groupements de développement agricole (G.D.A.) : associations d'intérêt collectif pour l'exploitation en commun des périmètres irrigués à partir de forages et la formation des membres de 6 d'entre eux.

- la réhabilitation de 9 périmètres irrigués
- l'approfondissement de 70 puits de surface
- l'équipement de 8 lacs collinaires construits
- l'aménagement pour la conservation des eaux et du sol (C.E.S) sur 2190 ha.

- la construction de 6 lacs collinaires, 4 ouvrages de recharges et 2 ouvrages d'épandage des eaux des crues.

- la protection des PPI et création de 60 ha brise-vent
- la formation de 10 techniciens et 150 bénéficiaires
- la création de 200 ha de plantations pastorales
- l'acquisition de 114 génisses de races croisées
- l'acquisition de 6 taurillons de race pure
- l'acquisition de 360 unités zootechniques ovines
- l'acquisition de 100 ruches peuplées
- la création de 10 km de pistes
- le bitumage de 10 km de pistes
- le rechargement et le bitumage de 19 km de pistes
- la création de 2 forages et 2 puits de surface pour l'alimentation en eau potable des zones assoiffées
- l'évaluation des périmètres irrigués de la zone du sous-programme.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à une année à compter de la deuxième année du sous-programme.

3 - La troisième phase :

Elle consiste en ce qui suit :

- La constitution de 8 groupements de développement agricole (G.D.A.) pour la gestion des lacs collinaires et la formation des membres de 13 GDA

- la réhabilitation de 10 périmètres irrigués
- l'approfondissement de 70 puits de surface
- l'équipement de 6 lacs collinaires
- l'aménagement CES 2200 ha
- la construction de 6 lacs collinaires, 4 ouvrages de recharges et 2 ouvrages d'épandage des eaux des crues.
- la protection des périmètres irrigués et la création de 70 ha de brise-vent

- la formation de 10 techniciens et de 150 bénéficiaires

- la création de 200 ha de plantations pastorales

- l'acquisition de 36 génisses pleines de race croisée et de 20 génisses pleines de race pure

- l'acquisition 2 taurillons de race pure

- l'acquisition de 360 unités zootechniques ovines

- la bitumage de 10 km de pistes

- la recharge et le bitumage de 20 km de pistes

- la création de 3 puits de surface pour l'alimentation en eau potable.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à une année à compter de la troisième année du sous-programme.

4- La quatrième phase :

Elle consiste en ce qui suit :

- La constitution de 10 groupements de développement agricole (G.D.A.) pour la gestion des lacs collinaires et la formation des membres de 18 GDA

- l'approfondissement de 60 puits de surface
- l'équipement de 6 lacs collinaires construits
- la création de deux forages
- la création de 80 ha de périmètres irrigués à partir des forages
- l'équipement de 100 puits de surface
- la construction de 100 abris moteurs
- l'équipement à la parcelle de 80 ha de périmètres irrigués
- l'équipement pour irrigation d'appoint pour 50 ha
- la formation de 10 techniciens et 150 bénéficiaires
- l'aménagement C.E.S sur 2180 ha
- la construction de 4 lacs, 4 ouvrages de recharges et deux ouvrages d'épandage des eaux des crues
- la création de 200 ha de plantations pastorales
- le bitumage de 10 km de pistes

La durée de réalisation de cette phase est fixée à une année à compter de la quatrième année du sous-programme.

5 - La cinquième phase :

Elle consiste en ce qui suit :

- La constitution de 16 groupements de développement agricole (G.D.A.) : associations d'intérêt collectif pour la gestion des lacs collinaires et la formation des membres de 15 GDA

- l'équipement de 8 lacs construits
- la création de trois forages
- la création de 120 ha de périmètres irrigués autour des forages
- l'équipement de 200 puits de surface
- la construction de 200 abris moteurs
- l'équipement à la parcelle de 120 ha de périmètres irrigués
- l'équipement d'irrigation d'appoint pour 100 ha
- l'aménagement CES sur 2220 ha
- la construction de 4 lacs collinaires, 4 ouvrages de recharges et 2 ouvrages d'épandage des eaux des crues.
- la création de 400 ha de plantations pastorales
- la formation de 20 techniciens et de 300 bénéficiaires

La durée de réalisation de cette phase est fixée à une année à compter de la cinquième année du sous-programme.

Art. 4. - Les résultats du sous-programme sont évalués conformément aux critères suivants :

1 - le respect des délais et des étapes d'exécution du sous-programme et les efforts entrepris pour réduire ces délais

2 - La réalisation des objectifs du sous-programme et les mesures prises pour augmenter sa rentabilité.

3 - le coût du sous-programme et les efforts enregistrés pour le minimiser.

4 - Les difficultés rencontrées dans la réalisation du sous-programme et les actions entreprises pour le surmonter.

5 - Le système du suivi évaluation de l'unité de gestion et son degré d'efficacité dans la détermination des données relatives à l'avancement de la réalisation du sous-programme.

6 - l'efficacité d'intervention pour réajuster la marche du sous-programme.

Art. 5. - L'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du sous-programme de gestion des ressources naturelles du sud-ouest du gouvernorat du Kef comprend les emplois fonctionnels suivants :

1) le directeur de l'unité ayant au moins le grade d'un ingénieur principal, avec rang et prérogatives de directeur d'administration centrale;

2) un chef de service d'animation rurale ayant au moins le grade d'ingénieur des travaux, avec rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale;

3) un chef de service des affaires administratives et financières ayant rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale;

4) un chef de service du suivi-évaluation ayant rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale.

Art. 6. - Il est créé une commission, au sein du ministère de l'agriculture, chargée du suivi et de l'évaluation des missions attribuées à l'unité de gestion par objectifs conformément aux critères fixés par l'article 4 du présent décret.

Les membres de la commission seront désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre de l'agriculture.

Le président de la commission peut faire appel à toute personne, dont l'avis est jugé utile, pour assister aux travaux de la commission avec voix consultative.

La commission se réunit sur convocation de son président et chaque fois que la nécessité l'exige. Elle ne peut délibérer valablement qu'en présence de la moitié au moins de ses membres.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix de ses membres présents et en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

La direction générale du financement et des encouragements assure les fonctions du secrétariat de la commission.

Art. 7. - Le ministre de l'agriculture soumet un rapport annuel au premier ministre sur l'activité de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du sous-programme de gestion des ressources naturelles du sud-ouest du gouvernorat du Kef conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996 susvisé.

Art. 8. - Les ministres des finances et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 février 1999.

Zine El Abidine Ben Ali